

Formalité de publicité

5255

Ancien 67-2 E
64 0707 1 30 001 3

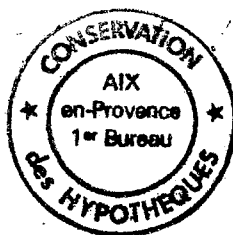
Taxe :	50,00
Salaires :	5,00

10 JUL. 1973

du

Vol. 947 n° 11

Dépôt	Vol. 8290
	n°



PARDEVANT Maître Jacques FOSSE, Notaire à Aix-en-Provence, soussigné,

A C O M P A R U

B Monsieur Max Alphonse ROYERE, agent immobilier, demeurant à Aix-en-Provence, 7, Boulevard Charrier.

Né à Aix-en-Provence, le quatorze septembre mil neuf cent trente et un.
Epoux de Madame Josette Marcelle ESPAGNE avec laquelle il est marié sous le régime ancien de la séparation de biens, suivant contrat reçu par Maître JOUBERT, lors Notaire à Aix-en-Provence, le vingt-huit juin mil neuf cent soixante deux, préalablement à son union avec ladite dame célébrée à la mairie de Vauvenargues, le trente juin mil neuf cent soixante deux,
aucune déclaration notariée d'option pour le régime nouveau de séparation de biens, de déclaration conservant au mari l'administration des propres de l'épouse, ou de changement de régime matrimonial n'ayant été effectuée par eux depuis le premier février mil neuf cent soixante six, ainsi qu'il le déclare.

LEQUEL a requis le Notaire soussigné d'établir le règlement de copropriété concernant un immeuble lui appartenant, sis à Aix-en-Provence, 51, Rue d'Italie, et 11, rue du Petit Saint Esprit, ce qui a lieu de la manière suivante :

Reproduction certifiée réalisée par procédé xérogaphique sur machine RANK XEROX agréée par arrêté du :
24.4.1961 machine 914 - 11.5.1965 machine 813 - 31.5.1966 machine 420 - 22.3.1967 machine 330
20.12.1967 machines 720 et 2400
18.4.1968 machine 550. 10-9-1968 machine 3600.

2

REGLEMENT DE COPROPRIETE
=====

ARTICLE PREMIER

Le présent règlement de copropriété est établi en conformité des dispositions tant de la loi Numéro : 65-557 du 10 Juillet 1965 que du décret Numéro 67-223 du 17 Mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'effet de :

- Déterminer les "parties privatives" affectées à l'usage exclusif de chaque propriétaire, et les "parties communes" à l'usage collectif des copropriétaires,
- De fixer les règles nécessaires à la bonne administration de l'immeuble,
- D'établir les droits et obligations des copropriétaires tant dans les "parties communes" que dans les "parties privatives",
- De préciser les conditions dans lesquelles le présent règlement de copropriété pourra être modifié.

ARTICLE DEUX

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

Une maison, à usage d'habitation et commercial, sise à Aix-en-Provence, 51, rue d'Italie et 11, rue du Petit Saint Esprit,

Elevée sur caves (côté Rue d'Italie) d'un rez-de-chaussée, de trois étages, et quatrième pour partie,

Percée sur sa façade visant sur la rue d'Italie, au rez-de-chaussée : d'une porte d'entrée et d'une porte de magasin, et aux étages : de deux fenêtres, et sur sa façade visant sur la rue du Petit Saint Esprit : de deux fenêtres tant au rez-de-chaussée qu'à chacun des étages.

Ledit immeuble figurant au cadastre non rénové de la commune d'Aix-en-Provence sous les numéros suivants de la section L :

1.010, pour une contenance de un are deux centiares,

1.631, pour cinquante sept centiares,

soit pour une superficie totale de un are cinquante neuf centiares,

Confrontant :

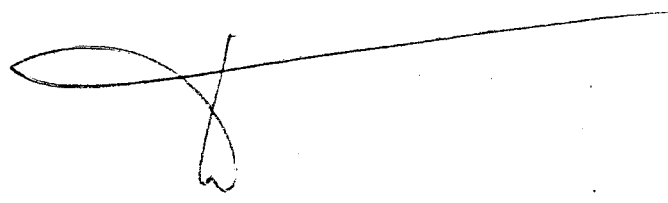
D'un côté : La Rue d'Italie,

D'un autre côté : la rue du Petit St Esprit,

Des deux autres côtés : Inconnu,

sauf meilleurs ou plus récents confronts s'il en est.

Tel que cet immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, appartenances, dépendances, ensemble tous droits quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve.



3

P L A N

Est demeuré ci-joint et annexé après mention le plan de division dudit immeuble établi par Monsieur Jean PEYROL, Géomètre-Expert à Aix-en-Provence, 38, Avenue Victor Hugo.

CERTIFICAT D'URBANISME

Le comparant dispense expressément le Notaire soussigné de requérir un certificat d'urbanisme pour l'immeuble dont s'agit, déclarant s'être renseigné auprès des services compétents à ce sujet, et décharge par suite Maître FOSSE, de toute responsabilité à cet égard.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'immeuble présentement mis en copropriété appartient en propre à Monsieur ROYERE au moyen et par suite de l'acquisition qu'il en a faite, en sa qualité de marchand de biens,

De :

a) Madame Germaine Marie Louise BERTHIER, retraitée, née à Montbonnot-St-Martin, le vingt-sept novembre mil huit cent quatre vingt dix neuf (Isère), demeurant à Saint-Martin-sur-l'Arve (Haute Savoie), chez M. SOQUET André, veuve, non remariée de Monsieur Jules Emilien DESSIMOZ,

b) Et de Mademoiselle Berthe Joséphine BERTHIER, retraitée, demeurant à Lancey-Villard-Bonnot (Isère), 78, Avenue Aristide Bergès, célibataire, née à Montbonnot-Saint-Martin, le quinze février mil neuf cent deux, suivant acte reçu par Maître FOSSE, Notaire soussigné, le dix-huit avril mil neuf cent soixante treize.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de : DEUX CENT SOIXANTE MILLE Francs qui a été payé comptant aux termes dudit contrat qui en contient quittance, et dans lequel il a été déclaré notamment :

Qu'il n'existait du chef des venderesses aucun obstacle, ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition du bien vendu, par suite d'interdiction, de faillite, de règlement judiciaire, de datior de conseil judiciaire, de confiscation totale ou partielle de leurs biens, d'extinction de droit de préemption ou de toutes autres raisons,

Et que l'immeuble vendu était libre de tout privilège immobilier spécial et de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale.

Une expédition de cet acte a été publiée au premier bureau des Hypothèques d'Aix-en-Provence, le

mil neuf cent soixante treize sous le n°

ps

8

ORIGINE ANTERIEURE

lent.-

Antérieurement cet immeuble appartenait à Madame Marie Louise BERTHIER, veuve de Monsieur Joseph François MOUTIN en vertu des faits et actes suivants :

1) Suivant acte reçu par Maître de RUELLE, lors Notaire à Aix-en-Provence, l'un des prédécesseurs médiats du Notaire soussigné, le neuf juin mil neuf cent cinq, dont une expédition a été transcrite au bureau des Hypothèques d'Aix-en-Provence, le treize juin mil neuf cent cinq, volume 1677, Numéro 94,

Madame Jeanne Marie Gracieuse PAYAN, sans profession épouse de Monsieur Charles Pierre Marcel SAJOURS, avocat, avec lequel elle demeurait à Aix-en-Provence,

Avait vendu l'immeuble, objet des présentes, à Monsieur Joseph François MOUTIN, ébéniste, demeurant à Aix-en-Provence, moyennant le prix principal de Seize mille francs, payé comptant et quittancé à l'acte aux termes duquel Madame SAJOURS avait déclaré :

Qu'elle était mariée sous le régime dotal avec constitution particulière de dot étrangère à l'immeuble vendu, et paraphernalité pour tous ses autres biens, suivant contrat reçu en double minute par Maître de RUELLE, Notaire susnommé, et Maître BERLIE, lors Notaire à Aix-en-Provence, le onze février mil neuf cent quatre,

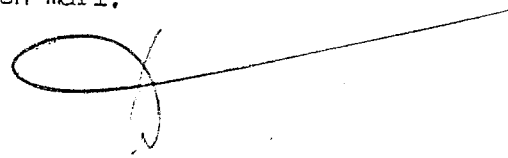
Qu'il n'existait de son chef aucune hypothèque légale grevant ledit immeuble.

En raison de ces déclarations Monsieur MOUTIN, acquéreur, n'avait pas jugé utile de faire procéder sur son acquisition à la purge des hypothèques légales, mais il s'était fait justifier de la situation hypothécaire par la production d'un état délivré le jour de la transcription, et requis du chef de la venderesse et des précédents propriétaires, lequel avait été négatif de toutes inscriptions et transcriptions.

2) Monsieur Joseph François MOUTIN, susnommé, époux de Madame Marie Louise BERTHIER, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie d'Aix-en-Provence, le neuf août mil neuf cent, est décédé à Aix-en-Provence, le seize décembre mil neuf cent vingt neuf, époux en unques noces de ladite Madame BERTHIER, et en l'état d'un acte reçu, en présence de témoins, par Maître de RUELLE, Notaire susnommé, le vingt et un juillet mil neuf cent cinq, par lequel il avait fait donation à son épouse de l'universalité de ses biens.

Cette donation ayant pu recevoir son entière exécution, Monsieur MOUTIN n'ayant laissé aucun héritier à réserve légale dans sa succession, ainsi que le constate un acte de Notoriété dressé, à défaut d'inventaire, par Maître LOMBARD, lors Notaire à Aix-en-Provence, l'un des prédécesseurs médiats de Maître FOSSE, Notaire soussigné, le treize janvier mil neuf cent trente.

Par suite de ces faits, Madame Veuve MOUTIN est devenue seule propriétaire de l'immeuble, objet des présentes, tant en sa qualité d'épouse commune en biens, qu'en sa qualité de donataire de son mari.



2ent.-

Madame Veuve MOUTIN, susnommée, est décédée en son domicile à Aix-en-Provence, 51, Rue d'Italie, le vingt-sept février mil neuf cent trente neuf, veuve en uniques noces, non remariée, sans laisser d'ascendant ni descendant, ses seuls héritiers de droit étant :

- Pour moitié : Monsieur François BERTHIER, son frère germain,
- et pour l'autre moitié :

a) Madame Françoise BAVU, veuve de Monsieur François MARTIN, demeurant à Montgerrat (Isère),

b) et Monsieur François BAVU, demeurant à Rives,
ses neveu et nièce, par représentation de leur mère, prédécédée, Madame Marguerite BERTHIER, veuve de Monsieur Louis BAVU, sa soeur germaine.

Madame veuve MOUTIN est décédée en l'état d'un testament public reçu en présence de témoins par Maître MALINVAUD, lors Notaire à Aix-en-Provence, prédécesseur immédiat de Maître FOSSE, Notaire soussigné, le vingt-sept février mil neuf cent trente neuf, lequel ne contient que des legs particuliers et ne modifie pas la dévolution de la succession.

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de Notoriété reçu, à défaut d'inventaire, par Maître MALINVAUD, Notaire susnommé, le dix sept avril mil neuf cent trente neuf.

3ent.-

Suivant acte reçu par Maître MALINVAUD, Notaire susnommé, le sept juin mil neuf cent trente neuf,

Madame Veuve MARTIN,

Et Monsieur François BAVU,

tous deux sus-nommés,
ont cédé à Monsieur François BERTHIER, également susnommé, et Madame VIALTISSOT, son épouse, acquérant pour le compte de leur communauté,

La moitié indivise de l'immeuble, objet du présent règlement de copropriété,

Cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de cinquante cinq mille francs, payé comptant et quittancé audit acte, aux termes duquel les vendeurs ont déclaré :

-Madame MARTIN :

Qu'elle était née à Chimilin (Isère), le vingt-quatre août mil huit cent quatre vingt dix,

Et qu'elle n'était pas remariée, et n'avait jamais été chargée de fonctions emportant hypothèque légale,

-Monsieur BAVU :

Qu'il était né à Chimilin, le cinq mai mil huit cent quatre vingt treize,

Qu'il était célibataire,

-Ensemble :

Qu'ils n'étaient pas en état d'interdiction, de faillite, de règlement transactionnel, ni pourvus d'un conseil judiciaire,



6

Une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des Hypothèques d'Aix-en-Provence, le quinze juin mil neuf cent trente neuf, volume 2.844, Numéro 17.

Par suite de ces faits, l'immeuble dont s'agit appartenait pour moitié à Monsieur François BERTHIER, et dépendait pour l'autre moitié de la communauté existant entre Madame VIALTISSOT, son épouse, et lui-même.

4ent.-

Monsieur François BERTHIER, en son vivant retraité, demeurant à Saint Ismier (Isère), né à Chimilin (Isère), le quatorze mars mil huit cent soixante seize, est décédé en son domicile sus-indiqué, le six janvier mil neuf cent quarante neuf,

- A la survivance de son épouse, Madame Marie Rosalie VIALTISSOT, née à St-Mury-Monteymond (Isère), le vingt-neuf avril mil huit cent quatre vingt deux,

Commune en biens légalement, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Saint-Mury-Monteymond, le vingt-deux juin mil huit cent quatre vingt dix neuf,

Donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, aux termes d'un acte reçu en présence de témoins par Maître MALINVAUD, Notaire susnommé, le sept juin mil neuf cent trente neuf.

Et comme usufruitière du quart des biens composant sa succession en vertu de l'article 767 du Code Civil, lequel s'est confondu avec le bénéfice de la donation précitée.

- Et laissant pour héritières à réserve et de droit, conjointement pour le tout, sauf le bénéfice de la donation sus-énoncée, soit divisément chacune pour moitié :

- Mademoiselle Berthe BERTHIER,

- Et Madame DESSIMOZ,

toutes deux susnommées,

ses deux enfants nées de son union avec ladite dame VIALTISSOT, son épouse, également susnommée.

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de Notoriété dressé par Maître Henri BREILLET, Notaire à Montbonnot-Saint-Martin (Isère), le vingt-trois mars mil neuf cent quarante neuf.

5ent.-

Madame Marie Rosalie VIALTISSOT, veuve et non remariée dudit Monsieur François BERTHIER, est à son tour décédée à la Tronche (Isère), où elle se trouvait momentanément, le premier juin mil neuf cent soixante et onze,

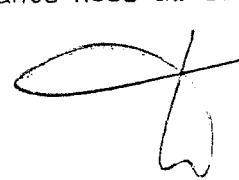
Laissant pour lui succéder, conjointement pour le tout soit divisément chacune pour moitié :

- Mademoiselle Berthe BERTHIER,

- Et Madame DESSIMOZ,

susnommées,

ses deux enfants nées de son union avec Monsieur François



BERTHIER, son époux prédécédé.

Tel que le tout résulte d'un acte de Notoriété dressé par Maître BREILLET, Notaire susnommé, le quatorze avril mil neuf cent soixante treize.

La transmission par décès des biens dépendant des successions de Monsieur et Madame François BERTHIER résulte d'un acte d'attestation immobilière dressé par Maître BREILLET, Notaire susnommé, le dix-sept avril mil neuf cent soixante treize, dont une expédition a été déposée au greffe du Tribunal de la Seine le 17 avril 1963.

ARTICLE TROIS

"PARTIES PRIVATIVES" & "PARTIES COMMUNES"

I.- Définition des "Parties privatives"

Les locaux qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d'un lot, sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré et, comme tels, constituent des "parties privatives".

Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels que, notamment :

- Les carrelages, dalles, et, en général tous revêtements,
- Les plafonds et les parquets (à l'exception des gros oeuvres qui sont "parties communes"),
- Les cloisons intérieures avec leurs portes,
- Les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes et volets,
- Les canalisations intérieures à chaque lot,
- Les installations de la cuisine, évier, etc ...
- Les placards et penderies,

Et, en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, la présente désignation n'étant qu'énonciative et non limitative.

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

Les séparations entre les appartements, quand elles ne font pas partie du gros oeuvre, sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins.

II.- Définition des "parties communes"

Les "parties communes" sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.

Elles comprennent notamment :

- Le sol sur lequel est construite la maison,
- Les fondations, les gros murs de façade,
- Le gros oeuvre des planchers, à l'exclusion du revêtement du sol,
- La toiture et charpente,
- Les conduits de fumée,

Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales usées, et du tout-à-l'égout,

- Les conduits et canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz et électricité (à l'exclusion des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou locaux et étant affectées à l'usage exclusif de ceux-ci

- Les escaliers, leur cage,

- La porte d'entrée de l'immeuble.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires.

ARTICLE QUATRE

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Désignation des lots. - L'immeuble ci-dessus désigné comprendra quinze lots, numérotés de Un à Quinze.

La désignation de ces lots comprend pour chacun d'eux l'indication des parties privatives réservées à la jouissance exclusive de son propriétaire, et une quote-part indivise des parties communes du sol et des parties communes à l'immeuble exprimée en millièmes.

LOT NUMERO UN. -

Ce lot comprendra: une cave située au sous-sol ayant son entrée au fond du passage commun,

Telle qu'elle figure sous un liseré orange sur le plan qui demeurera ci-joint et annexé après mention,

Et quatre/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci 4/1.000èmes

LOT NUMERO DEUX. -

Ce lot comprendra :

Une cave sise au sous-sol, soit la première à droite en arrivant dans le passage commun,

Telle qu'elle figure sous un liseré rose sur le plan sus-visé,

Et deux/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci 2/1.000èmes

LOT NUMERO TROIS. -

Ce lot comprendra :

Une cave située au sous-sol, soit la première à gauche en arrivant dans le passage commun,

A reporter 6/1.000èmes

Report: 6/1.000èmes

Telle qu'elle figure sous un liseré vert sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention,

Et quatre/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci: 4/1.000èmes

LOT NUMERO QUATRE.-

Ce lot comprendra :

Une cave située au sous-sol, soit la deuxième à gauche en arrivant dans le passage commun,

Telle qu'elle figure sous un liseré bleu sur le plan sus-visé,

Et quatre/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci: 4/1.000èmes

LOT NUMERO CINQ.-

Ce lot comprendra au rez-de-chaussée :

Un magasin, avec frigo, ayant une entrée sur la Rue d'Italie,

Un dégagement attenant donnant dans le couloir d'entrée de l'immeuble,

Placard et penderie,

Une cuisine, avec placard,

Un second dégagement donnant dans le couloir d'entrée de l'immeuble,

Un Water-Closet,

Tel que le tout figure sous un liseré orange sur le plan sus-visé,

Et cent sept/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci: 107/1.000èmes

LOT NUMERO SIX.-

Ce lot comprendra au rez-de-chaussée les locaux ci-après auxquels on accède par la porte se trouvant au fond du couloir d'entrée de l'immeuble,

Soit :

Un couloir,

Un atelier, avec deux fenêtres donnant sur la Rue du Petit Saint Esprit,

Deux dépendances,

Tel que le tout figure sous un liseré rose sur le plan sus-visé,

A reporter: 121/1.000èmes

Report	121/1.000ème
Et quatre-vingt-dix-huit/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci	98/1.000ème
<u>LOT NUMERO SEPT.-</u>	
Ce lot comprendra :	
Un appartement situé au premier étage, côté gauche en arrivant sur le palier de l'étage,	
Composé :	
D'un couloir, d'une cuisine et d'une salle à manger ayant chacune une fenêtre donnant sur une verrière, de deux chambres possédant chacune une fenêtre donnant sur la rue d'Italie.	
Tel que le tout figure sous un liseré vert sur le plan sus-visé,	
Et cent trente/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci	130/1.000ème
<u>LOT NUMERO HUIT.-</u>	
Ce lot comprendra :	
Un appartement sis au premier étage, côté droit en arrivant sur le palier dudit étage,	
Composé :	
D'un couloir, d'une cuisine et d'une chambre ayant chacune une fenêtre donnant sur la rue du Petit Saint Esprit, D'une chambre obscure, avec deux placards, et d'une salle d'eau, avec W.C	
Tel que le tout figure sous un liseré bleu sur le plan sus-visé,	
Et cent treize/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci	113/1.000ème
<u>LOT NUMERO NEUF.-</u>	
Ce lot comprendra :	
Un appartement situé au deuxième étage, côté gauche en arrivant sur le palier dudit étage,	
Composé :	
D'une salle-de-séjour et d'un salon possédant respectivement une fenêtre donnant sur une verrière, D'une chambre ayant deux fenêtres donnant sur la rue d'Italie,	
A reporter	462/1.000ème



Report	462/1.000èmes
D'une salle d'eau,	
Tel que le tout figure sous	
un liseré orange sur le plan sus-visé,	
Et cent vingt neuf/millièmes indivis	
de la propriété du sol et des parties communes	
de l'immeuble, ci	129/1.000èmes
<u>LOT NUMERO DIX.-</u>	
Ce lot comprendra :	
Un appartement situé au deuxième éta-	
ge, côté droit en arrivant sur le palier dudit	
étage,	
Composé :	
D'un couloir, d'une cuisine et	
d'une salle-à-manger ayant chacune	
une fenêtre donnant sur la rue du Pe-	
tit Saint Esprit,	
D'une chambre obscure, avec deux pla-	
cards,	
D'une salle d'eau, avec W.C.	
Tel que le tout figure sous	
un liseré rose sur le plan sus-visé,	
Et cent quatorze/millièmes indivis de	
la propriété du sol et des parties communes de	
l'immeuble, ci	114/1.000èmes
<u>LOT NUMERO ONZE.-</u>	
Ce lot comprendra :	
Un Water-Closet sis entre le premier	
et le deuxième étages,	
Tel qu'il figure sous un liseré	
vert sur le plan sus-visé,	
Et trois/millièmes indivis de la pro-	
priété du sol et des parties communes de l'im-	
meuble, ci	3/1.000èmes
<u>LOT NUMERO DOUZE.-</u>	
Ce lot comprendra :	
Un appartement situé au troisième éta-	
ge, côté gauche en arrivant sur le palier dudit	
étage,	
Composé :	
D'un couloir, d'une cuisine et	
d'une pièce ayant chacune une fenêtre	
donnant sur une verrière,	
De deux autres pièces possédant cha-	
cune une fenêtre donnant sur la rue	
d'Italie,	
A reporter	708/1.000èmes

Report 708/1.000èmes

D'un dégagement,

Tel que le tout figure sous
un liseré bleu sur le plan sus-visé,

Et cent vingt huit/millièmes indivis
de la propriété du sol et des parties communes
de l'immeuble, ci 128/1.000èmes

LOT NUMERO TREIZE.-

Ce lot comprendra :

Un appartement situé au troisième éta-
ge, côté droit en arrivant sur le palier dudit
étage,

Composé :

D'un couloir, d'une cuisine
et d'une salle-à-manger ayant chacune
une fenêtre donnant sur la rue du
Petit Saint Esprit,
D'une alcôve, d'une chambre obscure,
avec deux placards,
D'une salle d'eau avec W.C.,

Tel que le tout figure sous
un liseré orange sur le plan sus-vi-
sé,

Et cent quatorze/millièmes indivis de
la propriété du sol et des parties communes de
l'immeuble, ci 114/1.000èmes

LOT NUMERO QUATORZE.-

Ce lot comprendra :

Un Water-Closet situé entre le troi-
sième et le quatrième étages,

Tel qu'il figure sous un lise-
ré rose sur le plan sus-visé,

Et trois/millièmes indivis de la pro-
priété du sol et des parties communes de l'im-
meuble, ci 3/1.000èmes

LOT NUMERO QUTNZE -

Ce lot comprendra un appartement situé
au quatrième étage,

Composé :

D'un couloir, d'une pièce
donnant sur une verrière,
et d'une autre pièce possédant une fe-
nêtre donnant sur la toiture de l'im-
meuble,

Tel que le tout figure sous
un liseré vert sur le plan sus-visé,

A reporter

953/1.000èmes

Report	953/1.000èmes
Et quarante-sept/millièmes indivis :	
de la propriété du sol et des parties communes :	
de l'immeuble, ci	47/1.000èmes
TOTAL : MILLE/MILLIEMES, ci	1.000/1.000èmes

CONDITIONS PARTICULIERES

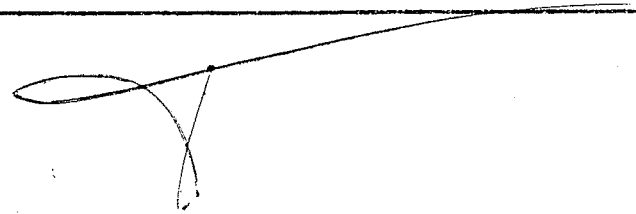
Les copropriétaires des locaux dépourvus de W.C. pourront en faire installer, à leurs frais.
A cet effet il est autorisé le passage de toutes canalisations et branchements à celles existantes au rez-de-chaussée, lesquelles canalisations seront parties communes.

1
2
3
4
5
6
7
8

TABLEAU RECAPITULATIF

L'état descriptif de division qui précède est résumé dans un tableau récapitulatif établi ci-après, conformément à l'article 71 du décret N° 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié par le décret N° 59-90 du 7 Janvier 1959, pris pour l'application du décret N° 55-22 du quatre janvier mil neuf cent cinquante cinq portant réforme de la publicité foncière.

10
11
12
13
14
15
16
17



N° des Lots	Bâtiment Escalier	ET AGE	NATURE DES LOTS	Quote-part en millièmes dans la propriété du sol et parties com.
1		Sous-Sol	Cave	4/1.000
2		id.	Cave	2/1.000
3		id.	Cave	4/1.000
4		id.	Cave	4/1.000
5		Rez-de-Ch.	Magasin-déga- gements-cuisi- ne-W.C.	107/1.000
6		Rez-de-Ch.	Atelier, cou- loir, dépendan- ces	98/1.000
7	UNIQUE	1er Etage	Appartement	130/1.000
8	UNIQUE	id.	id.	113/1.000
9		2ème Etage	id.	129/1.000
10		id.	id.	114/1.000
11		Entre 1er et 2ème Etages	W.C.	3/1.000
12		3ème Etage	Appartement	128/1.000
13		id.	id.	114/1.000
14		Entre 3ème et 4ème Etages	W.C.	3/1.000
15		4ème Etage	Appartement	47/1.000
				1.000/1.000

ARTICLE CINQ

DESTINATION DE L'IMMEUBLE

L'immeuble, objet du présent règlement de copropriété, est destiné à l'usage principal d'habitation à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée dont l'affectation est commerciale et artisanale, local à usage de quincaillerie, ainsi que ceux affectés à l'usage de bureaux, de magasins, de locaux professionnels.

A cet égard il est spécifié que les commerces ou professions malodorants, bruyants, ou pouvant apporter une gêne quelconque aux copropriétaires de l'immeuble sont expressément interdits.

ARTICLE SIX

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

- USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES"

Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et disposer librement comme de choses lui appartenant en toute propriété, selon leur destination et à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.

Il ne pourra rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination.

Il sera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences de ses fautes et négligences, ou de celles des personnes dont il répond.

Chaque local ne pourra être occupé que bourgeoisement par des personnes de bonne vie et mœurs.

Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux, mais pour la bonne harmonie de l'immeuble il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de celui-ci.

Les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes.

Les conduits de fumée et les appareils qu'ils desservent devront être ramonés suivant les règlements d'usage et au moins une fois l'an.

Les livraisons de matériaux encombrants ou malpropres devront être faites avant dix heures du matin.

Toute cession de lot devra être signifiée au Syndic au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée.

- USAGE DES "PARTIES COMMUNES"

Chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.

Aucun des copropriétaires ou occupants des locaux ne pourra encombrer les entrées, vestibules, paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties d'immeuble.

Le vestibule d'entrée ne pourra en aucun cas servir de garage de bicyclettes ou motos.

D'une manière générale les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou pourront grever la propriété.

ARTICLE SEPT

- CHARGES COMMUNES -

Les charges communes comprendront :

Les impôts, contributions et taxes sous quelque forme et dénomination que ce soit auxquels seront assujetties les parties communes de l'immeuble,

Les dépenses afférentes aux compteurs d'eau, gaz, et électricité, aux canalisations d'eau, gaz, électricité, au tout-

à-l'égout, aux poubelles, etc ...

Les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat et les honoraires du Syndic,

Les frais d'éclairage, de nettoyage et d'entretien de l'entrée, des escaliers,

Les charges d'entretien et de réparation et de reconstruction telles que, frais de réparations de toute nature, grosses et menues, à faire aux gros murs, à la toiture, aux canalisations, aux tuyaux du tout-à-l'égout, à ceux d'écoulement des eaux pluviales,

Les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits des cabinets d'aisance,

Les primes d'assurance,

Et d'une manière générale, tous frais directs et indirects d'entretien, de réparation et de reconstruction de l'immeuble.

REPARTITION

Les charges communes seront réparties entre les copropriétaires au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots.

Toutefois les copropriétaires qui aggraveront les charges communes par leur fait, celui de leurs locataires, ou des gens à leur service supporteront seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.

C H A R G E S C O M M U N E S	
LOT NUMERO UN : Quatre/millièmes, ci	4/1.000èmes
LOT NUMERO DEUX : Deux/millièmes, ci	2/1.000èmes
LOT NUMERO TROIS : Quatre/millièmes, ci ...	4/1.000èmes
LOT NUMERO QUATRE: Quatre/millièmes, ci ...	4/1.000èmes
LOT NUMERO CINQ : Cent sept/millièmes, ci .	107/1.000èmes
LOT NUMERO SIX : Quatre vingt dix huit/millièmes, ci	98/1.000èmes
LOT NUMERO SEPT : Cent trente/millièmes, ci.	130/1.000èmes
LOT NUMERO HUIT : Cent treize/millièmes, ci.	113/1.000èmes
LOT NUMERO NEUF : Cent vingt neuf/millièmes ci	129/1.000èmes
LOT NUMERO DIX : Cent quatorze/millièmes, ci	114/1.000èmes
LOT NUMERO ONZE: Trois/millièmes, ci	3/1.000èmes
LOT NUMERO DOUZE : Cent vingt huit/millièmes ci	128/1.000èmes
LOT NUMERO TREIZE : Cent quatorze/millièmes, ci	114/1.000èmes
A reporter	950/1.000èmes

CHARGES COMMUNES (suite)

	Report :	950/1.000èmes
LOT NUMERO QUATORZE : Trois/millièmes, ci ..		3/1.000èmes
LOT NUMERO QUINZE : Quarante-sept/millièmes ,		
ci		47/1.000èmes
		<u>1.000/1.000èmes</u>
		=====

ARTICLE HUIT

MUTATION DE PROPRIETE

Le présent règlement de copropriété et les modifications qui pourraient y être apportées, seront, à compter de leur publication au fichier immobilier, opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires.

Quand bien même le présent règlement et ses éventuels modificatifs n'auraient pas été publiés, ils seraient néanmoins opposables auxdits ayants cause, qui, après en avoir eu connaissance, auraient adhéré aux obligations en résultant.

Les dispositions ci-dessus rapportées s'appliquent à l'état descriptif de division et à ses modificatifs.

Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot et si le vendeur n'a pas présenté au Notaire un certificat ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de mutation doit être donné au Syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence de l'acquéreur.

ARTICLE NEUF

LOCATIONS

Le copropriétaire qui consentira une location de son lot devra donner connaissance aux locataires du présent règlement de copropriété et l'obliger à en exécuter les prescriptions.

L'entrée dans les lieux pourra être refusée au locataire, tant que le propriétaire intéressé n'aura pas avisé le Syndic de la location par lui consentie.

Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires, il demeurera seul redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement.

ARTICLE DIX

ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE

SYNDICAT

La collectivité des copropriétaires est constituée en un Syndicat doté de la personnalité civile.

Ce syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.

Il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires.

Il peut modifier le présent règlement de copropriété comme il sera dit ci-après.

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndic comme il sera dit ci-après également.

Le Syndicat des copropriétaires est régi par la loi Numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 et le décret 67-223 du 17 mars 1967.

Le Syndicat doit comprendre au moins deux copropriétaires. Il prend naissance dès que cette condition sera réalisée, si elle venait à cesser le syndicat prendrait fin.

Son siège est à Aix-en-Provence, 51, rue d'Italie.

ARTICLE ONZE

ASSEMBLEES GENERALES

Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au moins une fois l'an.

Ils se réuniront pour la première fois au plus tard un mois après la date à laquelle le syndicat aura pris naissance, et, dans cette première réunion nommeront le syndic.

L'assemblée générale pourra être réunie extraordinairement par le Syndic chaque fois qu'il le jugera utile.

Dans les assemblées générales chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts dans les parties communes.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Toutefois les décisions entrant dans les prévisions des articles 25 et 26 de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq seront prises dans les conditions de quorum et de majorité prévues par chacun de ces textes.

L'assemblée générale se réunira à Aix-en-Provence au lieu fixé par la convocation. Elle élit son Président. Est élu celui des copropriétaires présents ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'Assemblée.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms de chaque copropriétaire et indiquant le nombre de voix dont il dispose.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire et certifiée conforme par le Président.

Chaque copropriétaire peut se faire représenter pour l'assemblée par un mandataire de son choix; toutefois le syndic ne peut recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

Il est établi un procès-verbal des délibérations de l'assemblée.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée obligent tous les copropriétaires, même les opposants ou ceux qui n'ont pas été représentés à l'assemblée.

Elles sont notifiées aux non présents au moyen d'une copie du procès-verbal de l'assemblée, certifiée par le Syndic et qui leur est adressée sous pli recommandé ou remise contre récépissé.

ARTICLE DOUZE

S Y N D I C

Le Syndic est nommé et révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires. Il peut être choisi parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

Il est rééligible.

Le Syndic est chargé :

D'assurer l'exécution des dispositions du présent règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.

D'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde dudit immeuble.

De représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.

Et d'une manière générale, le syndic est investi de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq, et notamment par l'article 18 de cette loi, ainsi que par le décret du 17 mars 1967.

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer, toutefois l'assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article vingt-cinq de la loi du dix juillet mil neufcent soixante cinq peut autoriser une délégation de pouvoirs à une fin déterminée.

ARTICLE TREIZE

A S S U R A N C E

Le Syndicat sera assuré contre :

1) L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité, le gaz, les dégâts des eaux et les bris de glaces.

2) Le recours des voisins et le recours des locataires,

3) La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'ensemble immobilier (défaut de réparations, vices de constructions ou de réparations).

Les questions relatives aux assurances sont débattues et tranchées par les copropriétaires à qui incombera le paiement des primes. Ils décideront notamment du chiffre des risques à assurer et du choix de la compagnie.

Les polices seront signées par le Syndic.

Les copropriétaires qui estimeront insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront toujours souscrire en leur nom personnel une assurance complémentaire.

Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, les dégâts causés par l'électricité et les dégâts des eaux.

En cas de sinistre les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le Syndic en présence d'un des copropriétaires désigné par l'assemblée générale à charge par le syndic d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par cette assemblée.

Les indemnités de sinistre seront affectées par priorité aux réparations ou à la reconstruction.

Au cas où il serait décidé de ne pas reconstituer le bâtiment ou l'élément d'équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstitution, en auraient supporté les charges, et dans les proportions où elles leur auraient incombé.

ARTICLE QUATORZE

DISPOSITIONS PARTICULIERES

MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

L'assemblée générale peut modifier le règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

Les décisions prises dans ce cas sont adoptées par l'assemblée générale à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix.

L'assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un copropriétaire une modification à ses parties privatives et aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

De même, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.

ARTICLE QUINZE

ACTES D'ACQUISITION ET DE DISPOSITION

Le Syndicat peut acquérir des parties communes ou constituer des droits réels immobiliers au profit de ces parties communes, et peut également aliéner ou constituer des droits réels immobiliers à la charge des parties communes.

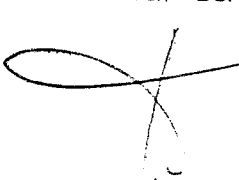
Les décisions concernant ces acquisitions et ces aliénations sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix.

ARTICLE SEIZE

AMELIORATION - ADDITION - SURELEVATION -- RECONSTRUCTION.-

Les améliorations, additions de locaux privatifs, ainsi que l'exercice du droit de surélévation seront effectuées le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq.

En cas de destruction totale ou partielle la reconstruction serait décidée le cas échéant et opérée dans les conditions et avec les effets prévus aux articles 38 à 41 de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq.



ARTICLE DIX SEPTEXECUTION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

Ce règlement sera obligatoire pour tous les ayants droit des copropriétaires et rappelé dans tous les contrats d'aliénation qui seront consentis par les copropriétaires.

ARTICLE DIX HUITCAS IMPREVUS - DIFFICULTES

Les conditions de jouissance et de copropriété qui n'auraient pas été prévues au présent règlement seront réglées par la loi et les usages locaux, et spécialement par la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq et le décret du dix-sept mars mil neuf cent soixante sept, établissant le statut de la copropriété.

ARTICLE DIX NEUFPUBLICITE FONCIERE

Le présent règlement de copropriété sera publié au premier bureau des Hypothèques d'Aix-en-Provence, conformément à la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq, et aux dispositions légales portant réforme de la publicité foncière.

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites le comparant fait élection de domicile à Aix-en-Provence, en l'Etude de Maître FOSSE, Notaire soussigné.

DONT ACTE, rédigé sur vingt et une pages.

Fait et passé à Aix-en-Provence,
En l'Etude de Maître FOSSE, Notaire soussigné,

L'an mil neuf cent soixante treize,

Le *treize Juin*

Après lecture faite le comparant a signé avec le Notaire.

Suivent les signatures de Monsieur ROYERE et Me J. FOSSE, notaire.

Renvoi de la page 14 : à l'exception de ceux existant actuellement à usage de charcuterie, boucherie et traiteur, laboratoire de charcuterie au rez-de-chaussée./.

Le soussigné Me FOSSE, notaire à Aix-en-Provence, certifie la présente copie exactement collationnée et conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publicité et approuve : dix sept barres dans cinq blancs, un renvoi sans mot nul.

Le soussigné Me FOSSE, notaire à Aix-en-Provence, certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom lui a été régulièrement justifiée.

